

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 17 Joumada I 1418 - 19 septembre 1997

140^{ème} année

N° 75

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Présidence de la République

Nomination des membres du conseil supérieur de la communication au titre de la compétence 1755

Ministère des Affaires Etrangères

Décret n° 97-1811 du 3 septembre 1997, portant publication de la convention internationale contre la prise d'otages adoptée à New York le 18 décembre 1979 1755

Ministère de l'Intérieur

Décret n° 97-1812 du 3 septembre 1997, portant approbation des décisions de la commission locale des noms patronymiques de la délégation de la Manouba, gouvernorat de l'Ariana 1755

Nomination de chefs de division 1759

Nomination de chefs de subdivision 1759

Arrêté du ministre de l'intérieur du 9 septembre 1997, portant création d'un nouveau secteur à la circonscription de la délégation de Hammamet du gouvernorat de Nabeul 1759

Ministère de la Coopération Internationale et de l'Investissement Extérieur

Nomination d'un sous-directeur 1760

Nomination d'un chef de service 1760

Ministère de la Santé Publique

Arrêté des ministres de la santé publique et de l'enseignement supérieur du 11 septembre 1997 portant ouverture d'un concours pour le recrutement de maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en médecine dentaire **1760**

Ministère de la Culture

Nomination d'un membre au conseil d'administration de la société Ibn Khaldoun pour la production audio-visuelle **1760**

Ministère de l'Agriculture

Décret n° 97-1823 du 3 septembre 1997, portant modification des limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Nabeul **1760**

Arrêté du ministre de l'agriculture du 17 septembre 1997, relatif à l'organisation de la chasse pendant la saison 1997/1998 **1761**

Avis et Communications**Banque Centrale de Tunisie**

Situation décadaire de la banque centrale de Tunisie **1765**

décrets et arrêtés

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

NOMINATIONS

Par décret n° 97-1810 du 11 septembre 1997.

Sont nommés membres au conseil supérieur de la communication au titre de la compétence reconnue dans le domaine de la communication et de la culture, les personnes suivantes :

Messieurs : Abdellatif Hergham : président.

- Raouf Basti : membre.

- Mustapha Hassen : membre.

- Slaheddine Dridi : membre.

- Abdellatif Ben Ammar : membre.

- Mustapha Khammari : membre.

- Hédi Mechri : membre.

- Mohamed Bouchiha : membre.

- Naceur Chammam : membre.

Madame : Habiba Méjri : membre.

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Décret n° 97-1811 du 3 septembre 1997, portant publication de la convention internationale contre la prise d'otages, adoptée à New York le 18 décembre 1979.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des affaires étrangères;

Vu la loi n° 97-14 du 3 mars 1997, autorisant l'adhésion de la République tunisienne à la convention internationale contre la prise d'otages, adoptée à New York le 18 décembre 1979.

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne en annexe au présent décret, la convention internationale contre la prise d'otages, adoptée à New York, le 18 décembre 1979.

Art. 2. - Le Premier ministre est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis le, 3 septembre 1997.

Zine El Abidine Ben Ali

Convention Internationale contre la prise d'otages

Les Etats parties à la présente convention

Ayant présents à l'esprit les buts et principes de la charte des Nations Unies concernant le maintien de la paix et de la sécurité internationales et le développement des relations amicales et de la coopération entre les Etats,

Reconnaissant en particulier que chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne ainsi qu'il est prévu dans la déclaration universelle des droits de l'homme et dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réaffirmant le principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux mêmes consacré dans la charte des Nations unies et dans la déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la charte des Nations Unies, ainsi que dans les autres résolutions pertinentes de l'assemblée générale,

Considérant que la prise d'otages est un délit qui préoccupe gravement la communauté internationale et que, conformément aux dispositions de la présente convention, quiconque commet un acte de prise d'otages doit être poursuivi ou extradé,

Convaincus de la nécessité urgente de développer une coopération internationale entre les Etats en ce qui concerne l'élaboration et l'adoption de mesures efficaces destinées à prévenir, réprimer et punir tous les actes de prise d'otages en tant que manifestations du terrorisme international,

Sont convenus de ce qui suit :

Article premier

1 - Commet l'infraction de prise d'otages au sens de la présente convention, quiconque s'empare d'une personne (ci-après dénommée "otage"), ou la détient et menace de la tuer, de la blesser ou de continuer à la détenir afin de contraindre une tierce partie, à savoir un Etat, une organisation internationale intergouvernementale, une personne physique ou morale ou un groupe de personnes, à accomplir un acte quelconque ou à s'en abstenir en tant que condition explicite ou implicite de la libération de l'otage.

2. Comme également une infraction aux fins de la présente convention quiconque :

a) tente de commettre un acte de prise d'otages ou

b) se rend complice d'une personne qui commet ou tente de commettre un acte de prise d'otages.

Article 2

- Tout Etat partie réprime les infractions prévues à l'article premier de peines appropriées qui prennent en considération la nature grave de ces infractions.

Article 3

1 - L'Etat partie sur le territoire duquel l'otage est détenu par l'auteur de l'infraction prend toutes mesures qu'il juge appropriées pour améliorer le sort de l'otage, notamment pour assurer sa libération et, au besoin, faciliter son départ après sa libération.

2. Si un objet obtenu par l'auteur de l'infraction du fait de la prise d'otages vient à être détenu par un Etat partie, ce dernier le restitue dès que possible à l'otage ou à la tierce partie visée à l'article premier, selon le cas, ou à leurs autorités appropriées.

Article 4

- Les Etats parties collaborent à la prévention des infractions prévues à l'article premier, notamment :

a) En prenant toutes les mesures possibles afin de prévenir la préparation, sur leurs territoires respectifs, de ces infractions destinées à être commises à l'intérieur ou en dehors de leur territoire, y compris des mesures tendant à interdire sur leur territoire les activités illégales des individus, des groupes et des organisations qui encouragent, fomentent, organisent ou commettent des actes de prise d'otages,

b) En échangeant des renseignements et en coordonnant les mesures administratives et autres à prendre, le cas échéant, afin de prévenir la perpétration de ces infractions.

Article 5

1 - Tout Etat partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions prévues à l'article premier, qui sont commises :

a) Sur son territoire ou à bord d'un navire ou d'un aéronef immatriculé dans le dit Etat,

b) Par l'un quelconque de ses ressortissants, ou si cet Etat le juge approprié, par les apatrides qui ont leur résidence habituelle sur son territoire,

c) Pour le contraindre à accomplir un acte quelconque ou à s'en abstenir ou

d) A l'encontre d'un otage qui est ressortissant de cet Etat lorsque ce dernier le juge approprié.

2. De même, tout Etat partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions prévues à l'article premier dans le cas où l'auteur présumé de l'infraction se trouve sur son territoire et où l'Etat ne l'extrade pas vers l'un quelconque des Etats visés au paragraphe 1 du présent article.

3. La présente convention n'exclut pas une compétence pénale exercée en vertu de la législation interne.

Article 6

- 1 S'il estime que les circonstances le justifient, tout Etat partie sur le territoire duquel se trouve l'auteur présumé de l'infraction assure, conformément à sa législation, la détention de cette personne ou prend toutes autres mesures nécessaires pour s'assurer de sa personne, pendant le délai nécessaire à l'engagement de poursuites pénales ou d'une procédure d'extradition. Cet Etat partie devra procéder immédiatement à une enquête préliminaire en vue d'établir les faits.

2. La détention ou les autres mesures visées au paragraphe 1 du présent article sont notifiées sans retard directement ou par l'entremise du secrétaire général de l'organisation des Nations Unies :

a) A l'Etat ou l'infraction a été commise,

b) A l'Etat qui a fait l'objet de la contrainte ou de la tentative de contrainte,

c) A l'Etat dont la personne physique ou morale qui a fait l'objet de la contrainte ou de la tentative de contrainte à la nationalité,

d) A l'Etat dont l'otage à la nationalité ou sur le territoire duquel il a sa résidence habituelle,

e) A l'Etat dont l'auteur présumé de l'infraction à la nationalité ou, si celui-ci est apatride, à l'Etat sur le territoire duquel il a sa résidence habituelle,

f) A l'organisation internationale intergouvernementale qui a fait l'objet de la contrainte ou de la tentative de contrainte,

g) A tous les autres Etats intéressés.

3. Toute personne à l'égard de laquelle sont prises les mesures visées au paragraphe 1 du présent article est en droit :

a) de communiquer sans retard avec le représentant compétent le plus proche de l'Etat dont elle a la nationalité ou qui est autrement habilité à établir cette communication ou, s'il s'agit d'une personne apatride, de l'Etat sur le territoire duquel elle a sa résidence habituelle,

b) de recevoir la visite d'un représentant de cet Etat.

4. Les droits visés au paragraphe 3 du présent article doivent s'exercer dans le cadre des lois et règlements de l'Etat sur le territoire duquel se trouve l'auteur présumé de l'infraction, étant entendu toutefois que ces lois et règlements doivent permettre la pleine réalisation des fins pour lesquelles les droits sont accordés en vertu du paragraphe 3 du présent article.

5. Les dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article sont sans préjudice du droit de tout Etat partie, ayant établi sa

compétence conformément au paragraphe 1 b) de l'article 5, d'inviter le comité international de la croix-rouge à communiquer avec l'auteur présumé de l'infraction et à lui rendre visite.

6. L'Etat qui procède à l'enquête préliminaire visée au paragraphe 1 du présent article en communique rapidement les conclusions aux Etats ou à l'organisation mentionnée au paragraphe 2 du présent article et leur indique s'il entend exercer sa compétence.

Article 7

L'Etat partie dans lequel une action pénale a été engagée contre l'auteur présumé de l'infraction en communique conformément à ses lois le résultat définitif au secrétaire général de l'organisation des Nations Unies, qui en informe les autres Etats intéressés et les organisations internationales inter-gouvernementales intéressées.

Article 8

1. L'Etat partie sur le territoire duquel l'auteur présumé de l'infraction est découvert, s'il n'extrade pas ce dernier, soumet l'affaire, sans aucune exception, et que l'infraction ait été ou non commise sur son territoire, à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale selon une procédure conforme à la législation de cet Etat. Ces autorités prennent leur décision dans les mêmes conditions que pour toute infraction de droit commun de nature grave conformément aux lois de cet Etat.

2. Toute personne contre laquelle une procédure est engagée en raison d'une des infractions prévues à l'article premier jouit de la garantie d'un traitement équitable à tous les stades de la procédure, y compris la jouissance de tous les droits et garanties prévus par la loi de l'Etat sur le territoire duquel elle se trouve.

Article 9

1. Il ne sera pas fait droit à une demande d'extradition soumise en vertu de la présente convention au sujet d'un auteur présumé de l'infraction si l'Etat partie requis a des raisons substantielles de croire :

a) que la demande d'extradition relative à une infraction prévue à l'article premier a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne en considération de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son origine ethnique ou de ses opinions politiques, ou

b) que la position de cette personne risque de subir un préjudice :

i) pour l'une quelconque des raisons visées à l'alinéa a) du présent paragraphe, ou

ii) pour la raison que les autorités compétentes de l'Etat ayant qualité pour exercer les droits de protection ne peuvent communiquer avec elle.

2. Relativement aux infractions définies dans la présente convention, les dispositions de tous les traités et arrangements d'extradition applicables entre Etats parties sont modifiées entre ces Etats parties dans la mesure où elles sont incompatibles avec la présente convention.

Article 10

1. Les infractions prévues à l'article premier sont de plein droit comprises comme cas d'extradition dans tout traité d'extradition conclu entre Etats parties. Les Etats parties s'engagent à comprendre ces infractions comme cas d'extradition dans tout traité d'extradition à conclure entre eux.

2. Si un Etat partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité est saisi d'une demande d'extradition par un autre Etat partie avec lequel il n'est pas lié par un traité d'extradition, l'Etat requis a la latitude de considérer la présente convention comme constituant la base juridique de l'extradition en ce qui concerne les infractions prévues à l'article premier. L'extradition est subordonnée aux autres conditions prévues par le droit de l'Etat requis.

3. Les Etats parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent les infractions prévues à l'article premier comme cas d'extradition entre eux dans les conditions prévues par le droit de l'Etat requis.

4. Entre Etats parties, les infractions prévues à l'article premier sont considérées aux fins d'extradition comme ayant été commises tant au lieu de leur perpétration que sur le territoire des Etats tenus d'établir leur compétence en vertu du paragraphe 1 de l'article 5.

Article 11

1. Les Etats parties s'accordent l'entraide judiciaire la plus large possible dans toute procédure pénale relative aux infractions prévues à l'article premier, y compris en ce qui concerne la communication de tous les éléments de preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires aux fins de la procédure.

2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article n'affectent pas les obligations relatives à l'entraide judiciaire stipulées dans tout autre traité.

Article 12

Dans la mesure où les conventions de Genève de 1949 pour la protection des victimes de la guerre ou les protocoles additionnels à ces conventions sont applicables à un acte de prise d'otages particulier, et dans la mesure où les Etats parties à la présente convention sont tenus, en vertu desdites conventions, de poursuivre ou de livrer l'auteur de la prise d'otages, la présente convention ne s'applique pas à un acte de prise d'otages commis au cours de conflits armés au sens des conventions de Genève de 1949 et des protocoles y relatifs, y compris les conflits armés visés au paragraphe 4 de l'article premier du protocole additionnel I de 1977 dans lesquels les peuples luttent contre la domination coloniale et l'occupation étrangère et contre les régimes racistes, dans l'exercice du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, consacré dans la charte des nations unies et dans la déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la charte des nations unies.

Article 13

La présente convention n'est pas applicable lorsque l'infraction est commise sur le territoire d'un seul Etat, que l'otage et l'auteur présumé de l'infraction ont la nationalité de cet Etat et que l'auteur présumé de l'infraction est découvert sur le territoire de cet Etat.

Article 14

Rien dans la présente convention ne peut être interprété comme justifiant la violation de l'intégrité territoriale ou de l'indépendance politique d'un Etat en contravention de la charte des nations unies.

Article 15

Les dispositions de la présente convention n'affecteront pas l'application des traités sur l'asile, en vigueur à la date d'adoption de ladite convention, en ce qui concerne les Etats qui sont parties à ces traités, mais un Etat partie à la présente convention ne pourra invoquer ces traités à l'égard d'un autre Etat partie à la présente convention qui n'est pas partie à ces traités.

Article 16

1. Tout différend entre deux ou plusieurs Etats parties concernant l'interprétation ou l'application de la présente convention qui n'est pas réglé par voie de négociation est soumis à l'arbitrage, à la demande de l'un d'entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, l'une quelconque d'entre elles peut soumettre le différend à la cour internationale de justice, en déposant une requête conformément au statut de la cour.

2. Tout Etat pourra, au moment où il signera la présente convention, la ratifiera ou y adhèrera, déclarer qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 du présent article. Les

autres Etats parties ne seront pas liés par lesdites dispositions envers un Etat partie qui aura formulé une telle réserve.

3. Tout Etat partie qui aura formulé une réserve conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article pourra à tout moment lever cette réserve par une notification adressée au secrétaire général de l'organisation des nations unies.

Article 17

1. La présente convention est ouverte à la signature de tous les Etats, jusqu'au 31 décembre 1980, au siège de l'organisation des nations unies, à New York.

2. La présente convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés auprès du secrétaire général de l'organisation des nations unies.

3. La présente convention est ouverte à l'adhésion de tout Etat. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du secrétaire général de l'organisation des nations unies.

Article 18

1. La présente convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date de dépôt auprès du secrétaire général de l'organisation des nations unies du vingt-deuxième instrument de ratification ou d'adhésion.

2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la convention ou y adhèreront après le dépôt du vingt-deuxième instrument de ratification ou d'adhésion, la convention entrera en vigueur le trentième jour après le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 19

1. Tout Etat partie peut dénoncer la présente convention par voie de notification écrite adressée au secrétaire général de l'organisation des nations unies.

2. La dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle la notification aura été reçue par le secrétaire général de l'organisation des nations unies.

Article 20

L'original de la présente convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du secrétaire général de l'organisation des nations unies, qui en fera tenir copie certifiée conforme à tous les Etats.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente convention, qui a été ouverte à la signature à New York le 18 décembre 1979.

MINISTERE DE L'INTERIEUR

Décret n° 97-1812 du 3 septembre 1997, portant approbation des décisions de la commission locale des noms patronymiques de la délégation de la Manouba, gouvernorat de l'Ariana.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 57-3 du 1er août 1957, réglementant l'état civil, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu la loi n° 59-53 du 26 mai 1959, rendant obligatoire l'acquisition par chaque tunisien d'un nom patronymique ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu la loi n° 85-81 du 11 août 1985, relative à l'attribution d'un nom patronymique aux enfants de filiation inconnue ou abandonnés,

Vu les décisions de la commission locale des noms patronymiques de la délégation de la Manouba, gouvernorat de l'Ariana,

Vu l'avis du ministre de la justice,

Décète :

Article premier. - Sont approuvées les décisions de la commission locale des noms patronymiques de la délégation de la Manouba, gouvernorat de l'Ariana octroyant un nom patronymique aux enfants mentionnés au tableau annexé au présent décret.

Art. 2. - Les ministres de la justice et de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 septembre 1997.

Zine El Abidine Ben Ali

ANNEXE

Tableau relatif aux enfants auxquels sont attribués des noms patronymiques

N° d'ordre	Prénom	N° du dossier	Date de naissance	N° de l'extrait	Prénom de la mère	Lieu de naissance	Nom attribué
1	Rania	3018/94	6/12/1993	784	-	Bizerte	Abdelhak
2	Zied	4002/81	1/3/1981	3209	Rabaa Bent Abdallah Boukhris	Tunis	Boukhris
3	Motez	1361/93	7/11/1993	2557	Halima Yahiaoui	Le Kef	Yahiaoui
4	Karim	1066/94	5/1/1994	4703	-	Tunis (Bab Souika)	Abdelhak
5	Samia	1209/92	24/3/1992	627	Zoubeida Dhif	Tunis (Elmedina)	Dhif
6	Chedlia	3211/93	14/6/1993	24	-	Mannouba	Abdelhak
7	Thouraya	1002/78	16/12/1977	453	Assia Elgharbi	Ben Guerdène	Elgharbi
8	Leila	3381/92	1/11/1992	44	-	Tataouine	Abdelhak
9	Kawther	1063/91	5/1/1995	31	Elaalia Jendoubi	Le Kef	Jendoubi
10	Nourhène	1010/95	2/11/1994	2758	Chedlia Bent Amara Fdaoui	Jendouba	Fdaoui
11	Meriem	1137/95	13/4/1995	110	Samira Bent Béchir Aloui	Aïn Draham	Aloui
12	Nourhène	1164/95	5/5/1995	223	Salma Bent Elhoucine Khadraoui	Tala	Khadhraoui
13	Samira	1116/95	20/4/1995	786	Nejia Bent Aïssa Boughanmi	Le Kef	Boughanmi
14	Sabri	1373/93	8/12/1993	2989	Soukeina Bent Zerdey Ben Ahmed	Gafsa	Ben Ahmed
15	Ali	3348/93	2/11/1993	4704	-	Tunis (Bab Souika)	Ben Mohamed
16	Jesser	1348/94	15/10/1994	2409	Alya Bent Massoud Bouzazi	Le Kef	Bouzazi
17	Badr	2067/95	13/11/1995	1913	Monia Bent Tahar Aïchi	Sidi Daoued	Aïchi
18	Ahlem	1180/93	10/5/1993	63	Souad	Siliana	Ben Salem
19	Wahid	1091/85	7/3/1995	463	Aziza Bent Brahim El Jeni	Tunis	Eljeni
20	Monia	1167/93	20/4/1993	708	Fatma Bent Belgacem El Chamkhi	Kairouan	Elchamkhi

N° d'ordre	Prénom	N° du dossier	Date de naissance	N° de l'extrait	Prénom de la mère	Lieu de naissance	Nom attribué
21	Samia	4003/93	10/8/1993	1297	Habiba Bent Ali Ben Med Riachi	Kairouan	Riachi
22	Khadija	1260/87	4/8/1986	354	Om El Khir Bent Salem Ben Med El Wassif Edebbebi	Tataouine	Edebbebi
23	Rami	1122/92	26/3/1993	540	Samira Bent Ali El Jlassi	Kairouan	Eljlassi
24	Imen	1032/82	5/2/1992	333	Fadhila Bent Ibrahim	Jendouba	Ibrahim
25	Fatma	1399/94	19/12/1994	1937	Souad Bent Mokhtar Heni	Kairouan	Heni
26	Meriem	1183/89	26/3/1989	654	Hamida Bent Kdhiri Ben Mansour Faouzaï	Jendouba	Fouazaï
27	Maroua	4004/92	20/11/1992	6121	Lamia Bent Abderrahmen Jouani	Tunis (Bab Souika)	Jouani
28	Olfa	1283/93	28/8/1991	4713	Rafika Bent Med Habib Esselmi	Tunis (Bab Souika)	Salmi
29	Fatma	1100/91	21/10/1990	2405	Amel Bent Sadok Naouali	Tunis (Elmedina)	Naouali

NOMINATIONS

Par décret n° 97-1813 du 11 septembre 1997.

Monsieur Mechri Kaâbachi, administrateur, est chargé des fonctions de chef de division des affaires communales au gouvernorat de Gafsa avec rang et prérogatives de sous-directeur d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 97-1814 du 11 septembre 1997.

Monsieur Touhami Brahim, administrateur, est chargé des fonctions de chef de division des affaires administratives générales au gouvernorat de Gafsa avec rang et prérogatives de sous-directeur d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 97-1815 du 11 septembre 1997.

Monsieur Akacha Aloui, administrateur, est chargé des fonctions de chef de subdivision des affaires du conseil régional et des conseils ruraux à la division du conseil régional au gouvernorat de Kairouan avec rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 97-1816 du 11 septembre 1997.

Monsieur Mohamed Djemal, inspecteur des services financiers est chargé des fonctions de chef de subdivision des projets et des programmes communaux à la division des affaires communales au gouvernorat de Sfax avec rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 97-1817 du 11 septembre 1997.

Mademoiselle Monia Béchir, administrateur, est chargée des fonctions de chef de subdivision des affaires juridiques, du

contentieux et des affaires foncières à la division des affaires administratives générales au gouvernorat de l'Ariana avec rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 97-1818 du 11 septembre 1997.

Monsieur Raouf M'farej, administrateur, est chargé des fonctions de chef de subdivision des activités économiques à la division de l'action économique et de l'investissement au gouvernorat de Sousse avec rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Arrêté du ministre de l'intérieur du 9 septembre 1997, portant création d'un nouveau secteur à la circonscription de la délégation de Hammamet du gouvernorat de Nabeul .

Le ministre de l'intérieur,

Vu le décret du 21 juin 1956, portant organisation administrative du territoire de la République, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 83-104 du 3 décembre 1983 et particulièrement son article 5,

Vu le décret n° 96-543 du 1er avril 1996, fixant le nombre et les dénominations des délégations des gouvernorats de la République,

Vu l'arrêté du 16 juillet 1996, portant nomenclature des secteurs relevant des délégations des gouvernorats de la République,

Vu l'avis du gouverneur de Nabeul,

Arrête :

Article premier. - Il est créé à la délégation de Hammamet du gouvernorat de Nabeul un nouveau secteur portant le nom de secteur d'El Mérazka.

Art. 2. - L'arrêté susvisé du 16 juillet 1996 est modifié en ce qui concerne la délégation de Hammamet du gouvernorat de Nabeul comme suit :

Gouvernorat de Nabeul

- Délégation de Hammamet 8 secteurs à savoir :

Sidi Djedidi, Latrach, Bir Bouregba, Baraket Es Sahel, Hammamet Nord, Hammamet Est, Hammamet Ouest, El Mérazka.

Art. 3. - Le gouverneur de Nabeul est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 9 septembre 1997.

Le Ministre de l'Intérieur

M'hamed Ben Rejeb

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

MINISTERE DE LA COOPERATION INTERNATIONALE ET DE L'INVESTISSEMENT EXTERIEUR

NOMINATIONS

Par décret n° 97-1819 du 11 septembre 1997.

Monsieur Skander Denguezli, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de sous-directeur à l'unité de la coopération bilatérale au ministère de la coopération internationale et de l'investissement extérieur.

Par décret n° 97-1820 du 11 septembre 1997.

Monsieur Khelil Kammoum, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de chef de service à l'unité de la coopération bilatérale au ministère de la coopération internationale et de l'investissement extérieur.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

Arrêté des ministres de la santé publique et de l'enseignement supérieur du 11 septembre 1997, portant ouverture d'un concours pour le recrutement de maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en médecine dentaire.

Les ministres de la santé publique et de l'enseignement supérieur,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 80-1255 du 30 septembre 1980, portant statut des médecins dentistes hospitalo-universitaires,

Vu l'arrêté du 20 septembre 1994, portant organisation du concours pour le recrutement de maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en médecine dentaire,

Arrêtent :

Article premier. - Un concours sur épreuves est ouvert à Monastir le 18 novembre 1997 et jours suivants pour le recrutement de maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en médecine dentaire conformément aux dispositions de l'arrêté susvisé du 20 septembre 1994.

Art. 2. - Ce concours est ouvert dans les disciplines suivantes et pour le nombre de postes indiqués ci-dessous :

- anatomie : 1 poste
- prothèse conjointe : 1 poste
- odontologie conservatrice : 1 poste
- pédodontie prévention : 1 poste.

Art. 3. - La clôture du registre d'inscription est fixée au 18 octobre 1997.

Tunis, le 11 septembre 1997.

Le Ministre de la Santé Publique

Hédi Mhenni

Le Ministre de l'Enseignement Supérieur

Dali Jazi

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

MINISTERE DE LA CULTURE

NOMINATION

Par arrêté du ministre de la culture du 5 septembre 1997.

Monsieur Mohamed Zoubéir Lasram, est nommé membre du conseil d'administration de la société Ibn Khaldoun pour la production audio-visuelle en remplacement de Mohamed Arafa.

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

Décret n° 97-1823 du 3 septembre 1997, portant modification des limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Nabeul.

Le président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le décret n° 84-386 du 7 avril 1984, portant composition et modalités de fonctionnement des commissions techniques consultatives régionales des terres agricoles tel que modifié par le décret n° 93-2600 du 20 décembre 1993,

Vu le décret n° 86-104 du 16 janvier 1986 fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Nabeul,

Vu le décret n° 91-362 du 13 mars 1991 relatif aux études d'impact sur l'environnement,

Vu le procès-verbal de la commission technique consultative régionale des terres agricoles du gouvernorat de Nabeul daté du 31 juillet 1997 et approuvé par le ministre de l'agriculture en date du 20 août 1997,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Sont définitivement approuvés les travaux de la commission technique consultative régionale des terres agricoles du gouvernorat de Nabeul insérés dans le procès-verbal daté du 31 juillet 1997 et approuvé par le ministre de l'agriculture en date du 20 août 1997 et relatifs à la modification des limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Nabeul telles qu'elles sont fixées par le décret susvisé n° 86-104 du 16 juillet 1986.

Les modifications visées à l'alinéa précédent sont effectuées pour l'extention de l'usine de fabrication de grés culinaires "Néapolis" sise à El Machroucha délégation de Bouargoub.

Art. 2. - Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 septembre 1997.

Zine El Abidine Ben Ali

Arrêté du ministre de l'agriculture du 17 septembre 1997, relatif à l'organisation de la chasse pendant la saison 1997/1998.

Le ministre de l'agriculture;

Vu la loi N° 88-20 du 13 Avril 1988, portant refonte du code forestier et notamment les articles 167 et 205 du dit code ;

Vu l'arrêté du Ministre de l'Agriculture du 18 juin 1988 relatif au régime de la chasse dans le domaine forestier de l'Etat et en

terrains soumis au régime forestier faisant l'objet de contrats de reboisement ou de travaux de fixation de dunes ;

Vu l'arrêté du Ministre de l'Agriculture du 18 juin 1988 réglementant les techniques de capture et les conditions de détention des oiseaux de vol ;

Vu l'arrêté du Ministre de l'Agriculture du 18 Juin 1988 fixant les conditions et modalités spécifiques à l'exercice de la chasse touristique.

Vu l'avis du conseil supérieur de la chasse et de la conservation du gibier.

Arrête :

TITRE PREMIER

REGLEMENTATION GENERALE

Article premier - Pour la saison 1997/1998 les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse pour les différentes espèces de gibier sont fixées ainsi qu'il suit :

Espèces de gibier	Date d'ouverture	Date de fermeture	Observations
Lièvre, perdrix, ganga unibande, alouette, caille, et tourterelles sédentaires (1)	05/10/97	30/11/97	(1) y compris la chasse à l'aide du faucon et ce uniquement les vendredi et samedi.
Pigeon biset (2)	05/10/97	14/12/97	(2) chasse au poste et sans chien.
- Sanglier et hérisson (3)	12/10/97	01/02/98	(3) pour la chasse touristique voir Titre II.
Sanglier (4)	12/10/97	30/04/98	(4) uniquement dans les gouvernorats de Tozeur, Kebili et Gafsa.
Pigeon ramier (palombe)	26/10/97	8/03/98	
- Bécassine, canards colvert, pilet, siffleur et souchet, oie cendrée sarcelles d'hiver et d'été, fuligules milouin , et morillon , poule d'eau et foulque macroule, vanneau huppé et pluvier (5)	12/10/97	22/03/98	(5) la chasse du gibier d'eau à la passée débute une heure avant le lever du soleil et se termine une heure après son coucher.
- Bécasse, grives et étourneaux (6)	01/12/97	22/03/98	(6) Chasse au poste sans chien pour la chasse de la grive et des étourneaux. Pour la chasse touristique voir titre II.
- Caille de passage (7)	12/04/98	21/06/98	(7) Chasse à l'aide de l'épervier dans le gouvernorat de Nabeul.
Tourterelle de passage (8)	05/07/98	13/09/98	(8) chasse au poste et sans chien.
- Les gangas (9)	05/07/98	30/08/97	(9) chasse au poste et sans chien .

Art. 2. - Le montant de la cotisation et de l'assurance à verser par chasseur à l'association régionale des chasseurs est fixé à 10 dinars pour les nationaux et les résidents natifs de Tunisie et 50 dinars pour les résidents temporaires.

Le montant de la cotisation à verser par fauconnier à l'association des fauconniers est fixé à 5 dinars. Seuls, les nationaux peuvent être membres actifs de l'association des fauconniers.

Art. 3. - La licence de chasse dans le domaine forestier de l'Etat et en terrains soumis au régime forestier faisant l'objet d'un contrat de reboisement ou de travaux de fixation de dunes à l'exception des périmètres objet des articles 11 et 13 du présent arrêté est délivrée par la Direction Générale des Forêts contre la

perception d'une redevance domaniale fixée pour la saison 1997/1998 à 8 dinars pour les nationaux et les résidents natifs de Tunisie et 50 dinars pour les résidents temporaires et ce pour la chasse du petit gibier sédentaire et de dépassage.

La délivrance ou la prorogation d'une licence de chasse au vol donne lieu à la perception par le receveur des produits domaniaux d'une redevance fixée pour la saison 1997/1998 à 10 dinars par épervier et 15 dinars par faucon.

La période de capture des éperviers est fixée du 1er mars 1998 au 30 avril 1998 à l'aide de filets fixes et mobiles.

Les Faucons dénichés seront bagués au siège de l'Association des Fauconniers en présence d'un représentant des Forêts; alors que les éperviers capturés seront bagués au moment des lâchers.

La délivrance de la licence de chasse du lièvre à l'aide du slougui et du hérisson à l'aide du chouk donne lieu au versement d'une redevance domaniale de 5 dinars par l'intéressé.

En outre l'obtention de la licence de chasse au sanglier ne peut avoir lieu qu'après le versement au receveur des produits domaniaux d'un montant de vingt dinars (20 D) pour les chasseurs nationaux et les résidents natifs en Tunisie et de trente dinars (30 D) pour les résidents temporaires et ce en plus de la taxe d'abattage de 20 dinars pour chaque sanglier abattu sur le domaine forestier au cours d'une chasse ordinaire, qui sera versé par l'équipe de chasseurs intéressée au receveur des produits domaniaux.

Par ailleurs le piégeage des étourneaux par les filets ou maltem donne lieu à la perception par le receveur des produits domaniaux d'une redevance fixée à cent dinars (100 D) pour une autorisation de 7 jours.

Art. 4 - La chasse au gibier sédentaire (lièvre, perdrix, ganga unibande, pigeon biset, alouette, caille et tourterelle sédentaires) n'est autorisée que les dimanche et jours fériés officiels pendant les périodes d'ouverture.

Cependant la chasse au sanglier et au gibier de passage est autorisée tous les jours de la semaine durant la période d'ouverture. La chasse du lièvre en battue est interdite.

Toute équipe de chasseurs au sanglier est tenue :

1°) d'informer au moins 10 jours à l'avance l'arrondissement régional des Forêts de la date, du lieu de chaque battue projetée, des noms des participants, de l'adresse et du numéro de téléphone du chef d'équipe. En cas d'annulation de la journée de chasse l'équipe de chasseurs au sanglier est tenue également d'informer l'arrondissement régional des forêts.

Au cas où deux ou plusieurs groupes de chasseurs informent l'arrondissement des Forêts de l'organisation d'une battue au sanglier dans le même lieu et le même jour et afin d'éviter les risques d'accidents qui pourraient en résulter et de répartir équitablement les lieux de chasse entre les différentes équipes de chasseurs le chef d'arrondissement établira un programme de chasse à tour de rôle pour ces différents groupes qui sont tenus de prendre contact avec l'arrondissement des Forêts pour s'assurer de la journée de chasse qui leur a été programmée;

2°) d'utiliser des rabatteurs inscrits auprès de l'association régionale des chasseurs et qui sont assurés par ladite association contre les risques d'accidents à l'occasion d'acte de la chasse.

3°) De respecter la nature et de laisser les lieux de chasse dans un état propre.

Art. 5. - Le nombre de pièces de gibier sédentaire (perdreux et lièvres) qu'un chasseur peut abattre au cours d'une même journée de chasse est limité à six perdreux et deux lièvres.

Art. 6. - La chasse au gibier d'eau reste limitée à une zone de trente mètres à l'extérieur des rives des marais, lacs et cours d'eau pendant la période d'ouverture de la chasse de ce gibier.

Art. 7. - Sont prohibés en tout temps, la chasse, la destruction, la capture, la vente, l'achat, le colportage et la détention des espèces non citées à l'article premier du présent arrêté et notamment les espèces ci-après :

1) mammifères : Cerf de Berberie, gazelles, buffles, mouflon à manchettes, lynx, guépard, hyène, fennec, porc épic, chauves-souris, herisson-blanc, gundi, chats sauvages, loutres, phoques-moine, laies suitées, marcassins et petits de tous les mammifères sauvages,

2) oiseaux : Outarde houbara, Flamant rose, Cigogne, Courlis, Erismature à tête blanche, Sarcelle marbrée, rapaces nocturnes et diurnes, oeufs, nids et couvées de tous les oiseaux sauvages,

3) reptiles et batraciens : Tortues de terre, de mer et d'eau douce, varan du désert, fouette-queue, caméléon et grenouilles.

De même il est interdit de chasser les oiseaux perchés sur les câbles des réseaux électrique et téléphonique.

L'exportation, l'importation et le transit de toutes les espèces de faune sauvage y compris leurs parties (mammifères, oiseaux, reptiles, batraciens, mollusques, insectes Arachnides et annélides) sous quelque forme que ce soit sont interdits sauf autorisation spéciale du Directeur Général des Forêts.

Art. 8. - Le ramassage, la vente, l'achat et le colportage des escargots adultes durant les mois de mars, avril et mai sont interdits et ce dans un but de protection de l'espèce ainsi que des couvées et nichées des différents oiseaux gibiers. Toutefois, l'exportation peut être autorisée pour les stocks d'escargots adultes congelés ou vivants déclarés à la Direction Générale des Forêts avant la date du 1er mars 1998. Ces stocks doivent être regroupés en un seul dépôt pour chaque exportateur avant la date du 1er mars 1998. Passé ce délai ou toute fausse déclaration constatée entraîne le rejet systématique de la demande d'exportation.

Art. 9. - Les propriétaires ou leurs ayants droit, peuvent conformément à l'article 186 du code forestier, détruire sur leurs propres fonds les espèces ci-après :

1) sanglier et lapins domestiques en liberté (sous réserve d'une autorisation délivrée par le chef de l'arrondissement des Forêts) ;

2) chiens errants, chacals, renards, genettes et mangoustes;

3) moineaux;

4) étourneaux.

Art. 10. - Le colportage ainsi que la détention par les chasseurs sont autorisés pour les diverses catégories de gibier dont la chasse est permise jusqu'au lendemain soir du jour qui suit la date de fermeture spéciale pour chaque espèce.

L'étalage, la vente et l'achat du gibier sédentaire et notamment le perdreau et le lièvre ainsi que leur consommation dans les lieux publics sont interdits.

En ce qui concerne le sanglier, seuls les hôteliers, les restaurateurs, les bouchers, les charcutiers et les exportateurs de gibier qui en font la demande, peuvent obtenir une autorisation annuelle spéciale de la Direction Générale des Forêts pour l'offre, la vente ou l'exportation de la viande de sanglier, sous quelque forme que ce soit, sous réserve d'un contrôle hygiénique obligatoire du gibier ou des produits transformés, étant entendu que la provenance du gibier doit être conforme à la législation de chasse en vigueur.

A cet effet, les sangliers abattus au cours d'une chasse réglementaire ou d'une action de lutte dûment autorisée, peuvent être répartis entre les chasseurs s'ils le désirent ou vendus aux détenteurs de l'autorisation annuelle spéciale pour l'offre, la vente ou l'exportation de la viande de sangliers.

La délivrance de l'autorisation spéciale de commerce de la viande de sanglier donne droit à la perception d'une redevance domaniale de cinq (500) dinars pour la commercialisation locale et mille (1000) dinars pour l'exportation. Le propriétaire de l'établissement autorisé est tenu de se conformer à la législation de chasse en vigueur;

Art. 11. - En vue de la reconstitution du gibier, la chasse dans les réserves suivantes est interdite :

GOUVERNORAT DE TUNIS:

Forêts de Gammarth et de Raoued - Lac de Tunis - Sebkhath Sejoumi.

GOUVERNORAT DE BEN AROUS:

- Délégation de Fouchana, Parc national de Bou-Kornine (T.F. 3109) et la zone limitrophe comprise entre le parc national Boukornine et l'autoroute - forêt Bir El Bey - forêt de Radès et le lac de l'ex-carrière - lac de Tunis Radès - Dj. Ressa - Aqueducs Romains d'Oudhna - forêt de Ben Arous.

GOUVERNORAT DE L'ARIANA :

- Forêt de Djebel Ammar - forêt de Aïn Essid - forêt récréative de Nahli - Djebel Bouala (T.F. 87373-9464-87373 bis) et l'agro-combinat de Borj El Amri.

GOUVERNORAT DE NABEUL :

- Délégations de : Korba et Beni Khalled - Dj. Labiadh - les grottes des chauves souris d'El Haouaria - la zone des grottes romaines d'El Haouaria (Rq : 2067 S2).

- Forêt des dunes de Menzel Belgacem IIème série (R.Q, 3435) - parc national des Iles de Zembra et Zembretta et les agro-combinat de Kouroum, Intilaka, Hached, Khiem, Takelsa Kobba, Ennour et Errouki.

GOUVERNORAT DE ZAGHOUAN :

- Dj. Zaghouan (T.F. : 115998 et 14320) - Dj. Ben Amara "Errcifa" (T.F. : 34709) contrat de reboisement Morgan (Imadat Mogran) - Dj. Jimla (T.F. : 29714 S2) - Dj. Maouine (T.F. : 3537) - Bled Sidi Ali Azouz Jimla (T.F. : 512258 S2-) - Dj. Fejjat Halima (Bir M'chagua) (T.F. : 1830) - Henchir Ben Kamil - contrat de reboisement Ain Saboun (eucalyptus) SMVDA Essouinette II SMVDA Aïn El Babouch - reboisement d'eucalyptus Dj. Bouhmida (Zriba) - Dj. Ben Keleb (T.F. : 4965) - contrat de reboisement Draâ Ben Jouder - SMVDA El Faouz Essafa II (El Fahs) - Dj. Zbidine (T.F. : 12287) Dj. Hmama (T.F. : 115799) versant sud Dj. Zagtoun (Saouaf) (T.F. : 23603) - Dj. Khayala - Elbatria - OEP Hbibia et OEP Saouaf.

GOUVERNORAT DE BIZERTE :

Délégation de Sedjenane - parc national de l'Ichkeul - parc à Cerf de M'hibeus - Archipel de la Galite et l'agro-combinat de Ghezala.

GOUVERNORAT DE BEJA :

Les Imadats de Mkhachbia, Azra, Aïn Yunes, Douga, Hidous et Rihana - Dj. Morra (T.F. : 20241) - Dj. Sabah (T.F. : 17329) - Dj. Chitane - propriété Driss Ben Amor et l'agro combinat de Thibar.

GOUVERNORAT DE JENDOUBA :

Forêt d'El Feïdja : série I, II, III, IV-V-VI-VII, VIII et la partie hors aménagement (Rq. 53257) forêt de Fej Hcine (Rq. 54431 et 54501) - Dj. Bent Ahmed (Rq. 17310 et 53242) - forêt Aïn Zana série unique (Rq. 54613) et Chihia (Rq. 54613) - Dj. Lahirch (Rq. 20923) - forêt de Tegma Ière et IIème série (Rq. 53256) - forêt de Tabarka I, II et IIIème série (Rq. : 54261, 54262, 54263) - les parcelles de 1 à 4, de 13 à 17 et de 28 à 37 de la Ière série forêt de Aïn Draham (Rq. : 54587) - forêt de Aïn Draham IIème série (Rq. 545585) - Oued Zène IIIème et IVème série (T.F. : 165402) et les agro combinats de Badrouta Koudia et Chemtou.

GOUVERNORAT DU KEF :

Dj. Saddine T.F. : 170501 - Dj. Slata (T.F. : 19507) - Dj. Hmaïma (T.F. : 195077) - Dj. Naouara - Lakhfedj Ksikiss et Bouramoul - (Rq. 54333) - Dj. Sidi Messoud (T.F. : 170394) - Dj. Lejbel, Djebel Harraba et Dj. S. Ahmed Rq. 54398 et Djebel Berkane Rq. : 54708 - Dj. Sidi Nasr El Majel et Damous Alaya - T.F. : 170461 et 170450) et les agro-combinats de Dahmani Aïn El Karma.

GOUVERNORAT DE SILIANA :

Les délégations de Maktar et Siliana Nord - Khnadeg (Rq. 54500) - Megsem (Rq. 54518) - Tarfafa (Rq. 54500) - El Baten - Versant Nord Dj. Bargou (190169) - Dj. Boukhil - Dj. Foukiss - Henchir Zebbouj - Drija (T.F. : 190128-190108-190177-235295-115797-115129-190144) barrage Siliana (TP) Henchir Naâm (T.F. : 170171) Dj. Serdj (Rq. : 21218 et 16677) Agroub Farah - Barrage Lakhmès et les agro-combinats de Mohsen Limam et Ramlia.

GOUVERNORAT DE KAIROUAN :

Les dunes de Zbara et Rmadhnia - les parcours d'El Kabara de Hmidet Metbasta et d'el Alem - Djebel Bouhjar 1 et 2 (Rq : 16) - Dj. Touila (T.F. : 242144) : pépinière pastorale d'El Grine (T.F. : 452/235010) - Dj. Chrichira (T.F. : 24209) - Dj. Touati (T.F. : 242210) - ferme Ennasr (T.F. : 235205) - Dj. Boudabbous (T.F. : 235311) Dj. Sidi Abed (Rq. 700 nommé Fadhloune) - Dj. Guitoune (T.F. : 242207) - Dj. Chaker (T.F. : 242207) et l'agro-combinat d'El-alem.

GOUVERNORAT DE SIDI BOUZID :

Dj. Maknassy (TF : 277301) - Parc National de Bou Hedma (TF : 36 S/2 Sfax) - Djebel Lessouda (TF : 279122) - Djebel Garât Hadid (TF : 275128) - Djebel Zitoun - (Rq. 54618 - Djebel Hamra (Rq. 54629) Djebel Motlag (T.F. : 279152) Djebel Labiedh (T.F. : 246110).

GOUVERNORAT DE KASSERINE :

Délégation Hassi El Frid - Imadats Bouderies - El Haza et Aïn Jnen, parc national de Chambi (T.F. : 1399 S2 Gafsa) Kechem El Kelb (T.F. : 244062) Kifen El Homer I et IIème série (T.F. : 2460297) Tam Smida (T.F. : 26097) - DERNAYA I et IIème série (Req. 54419) Djebel Serraguia et Goubel (Rq. : 54616) et Alarich forêt de Bourobia et les agros-combinats de Oued Derb et Khadra.

GOUVERNORAT DE SOUSSE :

Délégations d'Akouda et Hamma Sousse - les forêts de Hania, de Balloum, de Frada - les parcours de Bchechma, de Kroussia, d'Ouled Abed, Henchir Houichi, Medfoun et Henchir El Kebir - Menzel gare, (parcelle 5) Henchir El Kamla - Henchir El Assal - les plantations de cactus inerme de Dar Belouar - Ouled Abdallah (parcelle 5) Dj. Gमित - la réserve naturelle de Sebkhât Kelbia et l'agro-combinat d'Enfidha.

GOUVERNORAT DE MONASTIR :

Délégation d'Ouardanine, les Imadats de Zeramdine Nord, Jemmal Ouest Jemmal Sud - Chaâb Bembla - Touza et Zaouiet Kontech - les parcours de Garât Sidi Ameur, El Khor, El Melleh, El Fhoul, Henchir Sidi Ismaïel, El Alalcha, Lachreka et Amiret Hatem - les forêts de Oued Assida et Oued Zakkar - falaise de Monastir - les Iles Kuriat - Sebkhât Monastir Nord - henchir Ras El Marj.

GOUVERNORAT DE MAHDIA :

Les délégations de Chebba et de Melloulèche - les Imadats de Chiba-Zghabna et Ennouzha - forêts de Ghedabna, Bouflige et Oued M'lamès.

GOUVERNORAT DE SFAX :

Imadats : Sidi Hassen Bel Hadj et Ben Sahloun - Grat Draâ Ben Zied - parcours forestiers Hadj Gacem I et II (limite conduite d'eau) - parcours forestier de Ramed - la réserve naturelle des îles d'El Kneïs et zones humides cotières de Zabousa et khaoula - les salines de Thyna et les zones humides cotière de Thyna - pépinière de fixation de sables Oued Wadran, Bir Ali - Thil El Ajla (limite conduite d'eau) - les Iles de Kerkenah et les agro-combinats de Bouzouita, Chaâl, Bir Ali et Essalama.

GOUVERNAT DE GABES :

Les Imadats de Taboulbou, El Mdou, Oum Echiah et Errouagueb - domaine El Adala et El Hicha - les parcours mis en défauts de Menzel Habib - réserve du bassin versant de Oued Gabès.

GOUVERNORAT DE MEDENINE :

Délégation de Medenine Sud parc national de Sidi Toui - El Mecheref - El Hmaïma - Slisil El Atbni - Kaoui Magroun,

Taiguelmit - Choucha - Nafatia - Sanit Souid - Ariguett El Kasba Lamssa Est - Ras El Guessim - Meradhia - Ragouba - Jdaria - et l'agro-combinat de Sidi Chammech.

GOUVERNORAT DE TATAOUINE :

Dhafer de Ghomrassen, de Dhibet et de Remada - El Oura (délégation de Ramada et de Smar).

GOUVERNORAT DE GAFSA :

Délégation de : Mdhilla et Metlaoui - Imadats : Sidi Aïch El Markez et Sidi Aïch Est - Talah Est et Ouest - Dj. Khelefet Redayech Sud et Redayef gare région de Segdoud et de Zemra - Dj. Orbata (sauf imadat Lala, El Gatar et El Gatar Ouest (T.F. : 277298) - Dj. Berda (T.F. : 27719) - Dj. Ayacha (R.F. : 277252) - Dj. Sened (T.F. : 277296) - Dj. Belkhir (Rq. 54598) - Dj. Bouramli Dj. Attigue et Dj. Younes (T.F. : 16/2 Sfax) - Dj. Moularès (T.F. : 277244) - Dj. M'ghetta (T.F. : 277245) - Dj. Djallabia (Moularès (Rq. 544450) Dj. Halfaya et Dj. Sif Ellaham.

GOUVERNORAT DE TOZEUR :

Imadet Dghoumes et parc national de Dghoumès, Imadats : Chekmou, Rmitha, Mides, Chebika, Aïn El Karma - Htam et Ouled Ghriissi.

GOUVERNORAT DE KEBILI :

Parc national de Jbil - Segui - Rjim Maâtoug - Saidane - Radouan et Zigzaou.

Art. 12. - Cependant et par dérogation à l'article 11 la chasse au sanglier, au gibier d'eau et au gibier de passage reste autorisée dans les délégations et imadats fermées au petit gibier sédentaire.

De même la chasse à la grive est autorisée à titre exceptionnel dans les fermes pilotes et les agros-combinats cités ci-dessus, pendant sa période d'ouverture, sous réserve de l'obtention préalable d'une autorisation délivrée par l'office des terres domaniales dans la mesure où cette chasse ne porte pas préjudice aux cultures ou à la récolte.

Art. 13. - Le droit de chasse dans les périmètres loués par adjudication appartient aux adjudicataires,

Art. 14. - La chasse au poste à la palombe et sans chien de chasse dans les réserves constituées, peut être autorisée par le chef de l'arrondissement des Forêts de la région sous réserve que le chasseur soit porteur d'une licence de chasse en forêt domaniale.

Art. 15. - L'emploi pour la chasse de la chevrotine, des fusils à plus de trois coups, des fusils munis de silencieux, des armes à canons rayés et des carabines de 9 mm est interdit.

Les fusils transportés dans un engin de transport doivent être en housse ou à défaut déchargés et cassés.

L'emploi des émetteurs-récepteurs comme moyens de rabat ou de chasse est interdit.

Art. 16. - Une autorisation exceptionnelle d'ouverture de la chasse dans les réserves appartenant au domaine forestier de l'Etat et citées à l'article onze du présent arrêté peut être délivrée par le Directeur Général des Forêts lorsqu'il s'agit de l'organisation d'une chasse officielle. Cette autorisation ne peut avoir lieu qu'une fois pendant la saison 1997/1998.

TITRE DEUX

TOURISME DE CHASSE

Art. 17. - L'entrée des touristes chasseurs n'est autorisée qu'entre le 12 octobre 1997 et le 1er février 1998 pour la chasse au sanglier, chacal, renard, mangouste et genette, entre le 12 octobre 1997 et le 30 avril 1998 pour la chasse au sanglier dans les gouvernorats de Tozeur, Kebili et Gafsa uniquement et entre le 28 décembre 1997 et le 8 mars 1998 pour la chasse aux grives et étourneaux.

Cependant la chasse par les touristes chasseurs des grives et étourneaux n'est autorisée que les vendredi, samedi et dimanche et s'arrête à 14h de l'après midi de chaque journée de chasse pour la grive.

L'introduction des munitions de chasse par les touristes chasseurs et pour leurs besoins est autorisée selon la législation en vigueur à raison de trois cent cinquante cartouches par chasseur aux grives et étourneaux et cinquante (50) cartouches à balles par chasseur au sanglier, l'entrée des chiens de chasse et des appelants est interdite. De même qu'il leur est interdit de se dessaisir des munitions non utilisées.

Les armes de chasse en transit doivent être détenues par les services des douanes qui les restituent à leurs propriétaires 24 heures avant que ces derniers ne franchissent la frontière tunisienne. A cet effet, une autorisation de transit spécifiant la date et l'heure de sortie leur sera délivrée par les services frontaliers du ministère de l'intérieur.

Art. 18. - La délivrance d'une licence de chasse touristique donne lieu à la perception par le receveur des produits domaniaux d'une redevance de cent (100) dinars pour la chasse au sanglier, chacal, renard, mangouste et genette et mille (1000) dinars pour la chasse aux grives et étourneaux.

En outre, un droit d'abattage de cent (100) dinars par sanglier abattu sur les terrains forestiers à l'exception des périmètres cités à l'article 13 du présent arrêté sera versé à la caisse du receveur des produits domaniaux par le chasseur concerné à la fin de chaque journée de chasse touristique.

En cas d'une chasse au sanglier par un groupe mixte de chasseurs touristes et nationaux ou résidents le droit d'abattage reste de cent (100) dinars par sanglier abattu quelque soit le tireur.

La redevance versée au nom d'un chasseur touriste ne peut être annulée, réclamée ou reportée sous quelque motif que ce soit.

Les lieux de chasse indiqués sur la licence ne peuvent dépasser trois gouvernorats et ne pourront être changés qu'après accord de la Direction Générale des Forêts.

Art. 19. - L'exportation du gibier abattu par les touristes chasseurs est subordonnée à une autorisation de la Direction Générale des Forêts.

Art. 20. - Si à titre individuel, un touriste chasseur est invité par un parent direct résident en Tunisie, ce dernier peut faire les démarches nécessaires pour l'obtention préalable, d'une part, de la licence de chasse touristique et d'autre part, de la police d'assurance réglementaire. La délivrance de cette licence donne lieu à la perception par le receveur des produits domaniaux d'une redevance de cinquante (50) dinars par séjour de 7 jours.

Art. 21. - Les tunisiens résidents à l'étranger sont considérés comme touristes chasseurs particuliers et peuvent s'adonner à la chasse dans les mêmes conditions que les nationaux, après versement d'une redevance domaniale de vingt dinars (20) pour l'obtention de la licence de chasse touristique.

Art. 22. - Les infractions en matière de chasse pourront faire l'objet de constatations et d'enquêtes par les ingénieurs et techniciens des Forêts et tous les officiers de police judiciaire, les gardes nationaux, les officiers et préposés des douanes et les agents de police.

Tunis, le 17 septembre 1997.

Le Ministre de l'Agriculture
Mabrouk El Bahri

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

avis et communications

BANQUE CENTRALE DE TUNISIE

SITUATION GENERALE DECADAIRE AU 20 MAI 1997

A C T I F	
ENCAISSE-OR	4.384.029,216
SOUSCRIPTIONS AUX ORGANISMES INTERNATIONAUX	2.371.792,500
AVOIRS ET PLACEMENTS EN DROITS DE TIRAGE SPECIAUX	40.238.486,342
AVOIRS EN DEVISES	1.676.302.342,528
CPTES SPECIAUX DE COOPERATION ECONOMIQUE DE L'ETAT & I.A.T	259.107.470,205
COMPTE COURANT POSTAL	4.964.809,452
CREANCES ACHETEEES FERME	968.684.000,000
EFFETS DE REFINANCEMENT EN DEVISES	4.555.897,562
EFFETS EN PENSION	92.500.000,000
EFFETS & CHEQUES EN COURS DE RECOUVREMENT	9.814.242,084
EFFETS A L'ENCAISSEMENT	46.063.330,730
AVANCE PERMANENTE A L'ETAT	25.000.000,000
AVANCE REMBOURSABLE A L'ETAT	6.500.000,000
AVANCE A L'ETAT /SOUSCRIPTION AUX FONDS MONETAIRES	307.683.622,768
PORTEFEUILLE-TITRES	21.209.972,598
IMMOBILISATIONS	15.269.686,530
DEBITEURS DIVERS	41.926.626,638
COMPTES D'ORDRE ET A REGULARISER DE L'ACTIF	23.261.191,528
	3.549.837.500,681
P A S S I F	
BILLETS ET MONNAIES EN CIRCULATION	1.603.479.787,803
COMPTES DES BANQUES & ETABLISSEMENTS FINANCIERS	150.274.831,289
COMPTES DU GOUVERNEMENT	211.601.813,639
ALLOCATIONS DE DROITS DE TIRAGE SPECIAUX	51.409.529,545
INTERVENTIONS SUR LE MARCHE MONETAIRE	137.375.000,000
AUTRES ENGAGEMENTS A VUE ET A TERME	752.065.168,514
DEPOSANTS D'EFFETS A L'ENCAISSEMENT	47.757.847,160
COMPTES DE COOPERATION ECONOMIQUE	277.934.405,423
PROVISIONS	63.477.761,542
RESERVE SPECIALE	16.816.905,082
RESERVE LEGALE	3.000.000,000
REPORT A NOUVEAU	337.351,790
CAPITAL	6.000.000,000
CREDITEURS DIVERS	52.127.765,251
COMPTES D'ORDRE ET A REGULARISER DU PASSIF	176.179.333,643
	3.549.837.500,681

Certifié conforme

Le Gouverneur

Mohamed El Béji HAMDANI

SITUATION GENERALE DECADEAIRE

AU 31 MAI 1997

A C T I F	
ENCAISSE-OR	4.384.029,216
SOUSCRIPTIONS AUX ORGANISMES INTERNATIONAUX	2.371.792,500
AVOIRS ET PLACEMENTS EN DROITS DE TIRAGE SPECIAUX	18.043.790,542
AVOIRS EN DEVISES	1.756.596.827,845
CPTES SPECIAUX DE COOPERATION ECONOMIQUE DE L'ETAT & I.A.T	259.042.750,030
COMPTE COURANT POSTAL	4.946.974,593
CREANCES ACHETEES FERME	968.684.000,000
EFFETS DE REFINANCEMENT EN DEVISES	3.922.360,572
EFFETS EN PENSION	92.500.000,000
EFFETS & CHEQUES EN COURS DE RECOUVREMENT	18.210.645,651
EFFETS A L'ENCAISSEMENT	53.448.787,385
AVANCE PERMANENTE A L'ETAT	25.000.000,000
AVANCE REMBOURSABLE A L'ETAT	6.500.000,000
AVANCE A L'ETAT /SOUSCRIPTION AUX FONDS MONETAIRES	307.683.622,768
PORTEFEUILLE-TITRES	21.108.926,467
IMMOBILISATIONS	15.463.192,882
DEBITEURS DIVERS	41.774.013,663
COMPTES D'ORDRE ET A REGULARISER DE L'ACTIF	27.273.053,956
	3.626.954.768,070
P A S S I F	
BILLETS ET MONNAIES EN CIRCULATION	1.624.742.801,985
COMPTES DES BANQUES & ETABLISSEMENTS FINANCIERS	112.486.968,921
COMPTES DU GOUVERNEMENT	221.879.076,075
ALLOCATIONS DE DROITS DE TIRAGE SPECIAUX	51.824.931,378
INTERVENTIONS SUR LE MARCHE MONETAIRE	177.375.000,000
AUTRES ENGAGEMENTS A VUE ET A TERME	758.495.717,711
DEPOSANTS D'EFFETS A L'ENCAISSEMENT	55.061.995,240
COMPTES DE COOPERATION ECONOMIQUE	277.733.124,974
PROVISIONS	63.477.761,542
RESERVE SPECIALE	16.816.905,082
RESERVE LEGALE	3.000.000,000
REPORT A NOUVEAU	337.351,790
CAPITAL	6.000.000,000
CREDITEURS DIVERS	50.031.606,652
COMPTES D'ORDRE ET A REGULARISER DU PASSIF	207.691.526,720
	3.626.954.768,070

Certifié conforme
Le Gouverneur
Mohamed El Béji HAMDA

SITUATION GENERALE DECADEIRE

AU 20 JUILLET 1997

A C T I F	
ENCAISSE-OR	4.384.029,216
SOUSCRIPTIONS AUX ORGANISMES INTERNATIONAUX	2.371.792,500
AVOIRS ET PLACEMENTS EN DROITS DE TIRAGE SPECIAUX	24.919.438,383
AVOIRS EN DEVISES	1.739.969.462,656
CPTES SPECIAUX DE COOPERATION ECONOMIQUE DE L'ETAT & I.A.T	256.632.440,675
COMPTE COURANT POSTAL	5.042.033,689
INTERVENTIONS SUR LE MARCHE MONETAIRE	9.625.000,000
CREANCES ACHETEES FERME	968.684.000,000
EFFETS DE REFINANCEMENT EN DEVISES	5.472.862,263
EFFETS EN PENSION	92.500.000,000
EFFETS & CHEQUES EN COURS DE RECouvreMENT	6.929.685,120
EFFETS A L'ENCAISSEMENT	44.585.554,586
AVANCE PERMANENTE A L'ETAT	25.000.000,000
AVANCE REMBOURSABLE A L'ETAT	6.000.000,000
AVANCE A L'ETAT /SOUSCRIPTION AUX FONDS MONETAIRES	321.455.034,468
PORTEFEUILLE-TITRES	21.217.850,335
IMMOBILISATIONS	15.672.187,941
DEBITEURS DIVERS	41.981.461,488
COMPTES D'ORDRE ET A REGULARISER DE L'ACTIF	33.137.069,309
	3.625.579.902,629
P A S S I F	
BILLETS ET MONNAIES EN CIRCULATION	1.672.948.030,828
COMPTES DES BANQUES & ETABLISSEMENTS FINANCIERS	169.616.438,482
COMPTES DU GOUVERNEMENT	270.538.592,218
ALLOCATIONS DE DROITS DE TIRAGE SPECIAUX	52.251.119,756
AUTRES ENGAGEMENTS A VUE ET A TERME	778.199.418,479
DEPOSANTS D'EFFETS A L'ENCAISSEMENT	45.942.095,397
COMPTES DE COOPERATION ECONOMIQUE	275.118.128,959
PROVISIONS	63.477.761,542
RESERVE SPECIALE	16.816.905,082
RESERVE LEGALE	3.000.000,000
REPORT A NOUVEAU	337.351,790
CAPITAL	6.000.000,000
CREDITEURS DIVERS	53.577.699,913
COMPTES D'ORDRE ET A REGULARISER DU PASSIF	217.756.360,183
	3.625.579.902,629

Certifié conforme

Le Gouverneur

Mohamed El Béji HAMDA

SITUATION GENERALE DECADAIRE

AU 31 JUILLET 1997

A C T I F	
ENCAISSE-OR	4.384.029,216
SOUSCRIPTIONS AUX ORGANISMES INTERNATIONAUX	2.371.792,500
AVOIRS ET PLACEMENTS EN DROITS DE TIRAGE SPECIAUX	19.377.367,403
AVOIRS EN DEVISES	1.874.975.891,163
COMPTES SPECIAUX DE COOPERATION ECON. DE L'ETAT & I.A.T	256.579.485,272
COMPTE COURANT POSTAL	5.004.893,217
CREANCES ACHETEES FERME	968.684.000,000
EFFETS DE REFINANCEMENT EN DEVISES	3.744.171,811
EFFETS EN PENSION	92.500.000,000
EFFETS & CHEQUES EN COURS DE RECouvreMENT	24.866.950,797
EFFETS A L'ENCAISSEMENT	54.997.920,094
AVANCE PERMANENTE A L'ETAT	25.000.000,000
AVANCE REMBOURSABLE A L'ETAT	6.000.000,000
AVANCE A L'ETAT /SOUSCRIPTION AUX FONDS MONETAIRES	321.455.034,468
PORTEFEUILLE-TITRES	21.691.076,579
IMMOBILISATIONS	15.681.948,376
DEBITEURS DIVERS	42.737.763,738
COMPTES D'ORDRE ET A REGULARISER DE L'ACTIF	35.736.464,509
	3.775.788.789,143
P A S S I F	
BILLETS ET MONNAIES EN CIRCULATION	1.735.763.335,408
COMPTES DES BANQUES & ETABLISSEMENTS FINANCIERS	111.307.072,719
COMPTES DU GOUVERNEMENT	202.914.175,256
ALLOCATIONS DE DROITS DE TIRAGE SPECIAUX	53.425.860,114
INTERVENTION SUR LE MARCHE MONETAIRE	164.375.000,000
AUTRES ENGAGEMENTS A VUE ET A TERME	793.198.265,909
DEPOSANTS D'EFFETS A L'ENCAISSEMENT	57.407.460,319
COMPTES DE COOPERATION ECONOMIQUE	275.741.111,041
PROVISIONS	63.477.761,542
RESERVE SPECIALE	16.816.905,082
RESERVE LEGALE	3.000.000,000
REPORT A NOUVEAU	337.351,790
CAPITAL	6.000.000,000
CREDITEURS DIVERS	49.960.362,544
COMPTES D'ORDRE ET A REGULARISER DU PASSIF	242.064.127,419
	3.775.788.789,143

Certifié conforme

Le Gouverneur

Mohamed El Béji BAMDA

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

ISSN.033 1 19-21

Certifié conforme : le président-directeur général de l'I.O.R.T

" Ce numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne a été déposé au siège du gouvernorat de Tunis le 22 septembre 1997"